

RECURSO CÍVEL Nº 5071615-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GrandO

RECORRENTE: LEONARDO MEDEIROS FRANQUELINO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RECURSO INOMINADO. TRIBUTÁRIO. IRPF. "ADICIONAL DE EMBARQUE 20%". VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Sem custas em seu desfavor. Custas recolhidas [evento 23, CUSTAS2], sendo devidos honorários de sucumbência em seu desfavor, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2025.

5071615-53.2024.4.02.5101

510015388208 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5071615-53.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci GrandO

RECORRENTE: LEONARDO MEDEIROS FRANQUELINO (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandante [evento 13, RECLNO1] em razão da sentença [evento 9, SENT1] de improcedência do pleito de exclusão das verbas de "adicional de embarque 20%" da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, com a condenação da ora recorrente à restituição dos valores descontados a tal título, observada a prescrição quinquenal e a correção pela Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC.

Em suas razões recursais, o ora recorrente sustenta a tese de que a rubrica "adicional de embarque 20%", "*“não se confundem com renda nem com produto do trabalho ou proventos de qualquer natureza”*, pois visam compensar a perda de direitos do trabalhador, não se configurando como fato gerador do tributo." e que, portanto, sobre tais valores não deveria incidir Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF. Requer, deste modo, a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no [evento 17, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso é tempestivo [evento 11 e evento 13, RECLNO1]. Custas recolhidas em [evento 23, CUSTAS2].

Na sentença ora recorrida foram julgados improcedentes os pedidos autorais, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar a inexistência de relação jurídico tributária quanto ao imposto de renda de pessoa física incidente sobre as verbas de "adicional de embarque 20%", bem como para condenar a ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente a esse título, *observada a prescrição quinquenal e a correção pela SELIC*.

Como visto, a controvérsia diz com a incidência ou não do tributo sobre as verbas decorrentes de "adicional de embarque 20%", com base nas informações constantes dos contracheques de [evento 1, CHEQ8] e acordo coletivo de [evento 1, OUT9 e seguintes.]

Quanto à rubrica “adicional de embarque 20%”, esta não possui caráter indenizatório, pois consiste em verba remuneratória acrescida ao salário do empregado em razão da contraprestação referente à natureza do trabalho desempenhado nos dias em que efetivamente embarcou, não correspondendo a folgas não usufruídas.

A corroborar tal conclusão, o acordo coletivo juntado aos autos [evento 1, OUT11, fl. 4], que estabelece a equiparação do “adicional de embarque 20%” às nomenclaturas de sobreaviso/disposição/confinamento, as quais tem natureza remuneratória.

Em situação análoga, confira-se ementa de julgado desta 6ª Turma Recursal, relatado pela Exma. Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, como verificado no processo 5030620-95.2024.4.02.5101, julgado em 12/06//2024, *in verbis*:

*TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. DOBRA. DOBRA AIRLOCK. DOBRA MAR. **ADICIONAL DE CONFINAMENTO**. NATUREZA INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE A CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FOLGA NÃO GOZADA E O PAGAMENTO DOBRADO PELO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VERBAS DISTINTAS. A “DOBRA OFF SHORE” NÃO SE AMOLDA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES ISENTIVAS DO IRPF, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI N.º 7.713/88. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL EM VIRTUDE DA PRESTAÇÃO LABORAL, NOS TERMOS DO ART.43, DO CTN. DELIMITAÇÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE A FOLGA INDENIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.*

*A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, reformando parcialmente a sentença a quo para **julgar improcedente o pedido autoral quanto a não-incidência do imposto de renda sobre as verbas “dobra”, “dobra airlock”, “dobra mar” e “adicional de confinamento”, nos termos do voto da relatora.** (grifei)*

Ressalto, ainda, o entendimento exarado no julgamento, pelo E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, do processo nº 5028641-44.2023.4.02.5001/ES, em que foi confirmado o caráter remuneratório da rubrica “adicional de embarque”. A conferir:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. FOLGAS INDENIZADAS. AUTOR OCUPANTE DO CARGO DE GERÊNCIA. ACORDO COLETIVO PREVENDO O AFASTAMENTO DE VERBAS DE EMBARQUE E FOLGAS INDENIZADAS AOS GERENTES. PAGAMENTO POR LIBERALIDADE DO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. HRA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DA UNIÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL e por RODRIGO ANTÔNIO MARQUES GALVÃO, nos quais alegam haver omissões e contradições, passíveis de serem sanadas, por ter o acórdão embargado deixado de condenar a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, e, ainda, por, embora tenha restado sobejamente comprovado nos autos, e, ainda, confirmado pela União, que o regime de trabalho do ora embargante seria offshore, ter a decisão recorrida, equivocadamente, considerado que o referido regime seria, em verdade, onshore, sem ter oportunizado à parte qualquer contraditório sobre a referida fundamentação, o que violaria frontalmente o preceituado nos arts. 10 e 141 do CPC.

2. Os embargos declaratórios têm cabimento restrito às hipóteses versadas nos incisos I a III do Art. 1.022, do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015). Como regra, é recurso integrativo que objetiva sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, erro material detectado na decisão embargada, contribuindo, dessa forma, para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

3. O voto condutor, com clareza e sem contradições ou omissões, esclareceu que que no item V da Cláusula Quarta do Acordo Coletivo de Trabalho acostado ao evento 1, Acordo 7, registrado no MTE sob o nº RJ001153/2018, que rege a relação deste com seu empregador, foi estabelecido que não “será devido qualquer adicional de embarque e/ou indenização de folga pelos dias que eventualmente permaneçam embarcados” aos ocupantes de cargos de gerência, diretoria ou assemelhados por não haver habitualidade nos embarques e, ainda, em virtude da própria natureza das atividades e do cargo de confiança.

4. Desta forma, como bem ressaltado no acórdão embargado, tendo o STJ, quando do julgamento do REsp representativo de controvérsia nº 1.112.745/SP, se posicionado no sentido de que deve incidir Imposto de Renda sobre as verbas pagas por mera liberalidade do empregador, não há como afastar tal incidência.

5. Assim, não há que se falar em qualquer elemento-surpresa na decisão recorrida, vez que baseou-se em um acordo coletivo de trabalho válido, trazido pelo próprio autor em sua inicial, firmado entre o ora embargante e seu empregador, em que foi

determinado que as verbas ora debatidas, excetuando-se o adicional de intervalo (HRA), não serão devidas aos empregados ocupantes de cargos de gerência, diretoria ou semelhantes, tanto em razão da ausência de habitualidade de embarques, quanto em virtude da própria natureza de suas atividades e do cargo de confiança que ocupam, tratando-se assim o seu pagamento de uma mera liberalidade do empregador.

6. Embora alegado pelo ora embargante que conste em seus contracheques que o mesmo teria o cargo de “Gerente de Instalação Offshore Junior A”, o que comprovaria o seu regime de trabalho, o item V da Cláusula Quarta do Acordo Coletivo de Trabalho acostado ao evento 1, Acordo 7, dos autos originários, é claro ao estabelecer que ocupantes do cargo de gerência, por não embarcarem habitualmente, não devem fazer jus ao adicional de embarque e/ou indenização de folga pelos dias que eventualmente permaneçam embarcados, corroborando assim com o caráter não obrigatório da referida verba.

7. No que atine à alegação de que até março de 2019 o ora embargante exercia o cargo de “Engenheiro de Operações Pleno C”, também em regime offshore, não podendo assim ter havido a extensão do cargo de gerente por todo o período discutido nos autos, também não há como prosperar.

8. Embora conste nos contracheques juntados aos autos que os valores ora debatidos tratam-se de indenização e, ainda, que o autor sustente que os mesmos teriam natureza indenizatória, o fato é que diante da natureza do trabalho desempenhado, não é possível desvincular tal verba do conceito de contraprestação, eis que auferida em decorrência dos dias em que o ora embargante efetivamente trabalhou, ainda que por necessidade do serviço, em vez de tirar o período de folga.

9. Desse modo, fica caracterizado o acréscimo patrimonial decorrente do pagamento de tal verba, autorizando, portanto, a incidência do imposto de renda. Precedentes: TRF2, AC 5003742-25.2023.4.02.5116, Terceira Turma Especializada, Rel. Des. Fed. MARCUS ABRAHAM, DJ: 28/11/2023; TRF-2 - AC: 00198764420154025101 RJ 0019876-44.2015.4.02.5101, Relator: CLAUDIA NEIVA, Data de Julgamento: 10/01/2019, 3ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 14/01/2019; TRF2, AC 201551010892954, Quarta Turma Especializada, Rel. Des. Fed. LUIZ ANTONIO SOARES, E-DJF2R 28/07/2017.

10. No que tange à alegação da União de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão por ter deixado de condenar a parte autora em honorários de sucumbência, cabe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que o provimento do recurso, revertendo por completo o resultado da lide, inverte implícita e automaticamente os ônus de sucumbência fixados anteriormente. Precedente: STJ, EDcl nos EDcl na PET nos EmbExeMS 3901/DF, Terceira Seção, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 07/03/2023).

11. No entanto, apesar de tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do recurso da parte, o Tribunal Superior admite a interposição de embargos de declaração para esclarecer essa situação.

12. O v. acórdão, portanto, deve ser integrado tão somente para fazer constar a inversão do ônus da sucumbência, que fica estabelecida em 10% sobre o valor da condenação em favor da União, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

13. Por fim, o art. 1.025 do CPC unifica a questão do prequestionamento para o fim de considerar incluídos no acórdão os elementos que as embargantes suscitaram, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade no decisor.

14. Embargos de declaração da União Federal providos e do autor desprovidos. (grifei)

(TRF2, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação/Remessa Necessária Nº 5028641-44.2023.4.02.5001/ES, Relator Desembargador Federal MARCUS ABRAHAM, julgado em 30/04/2024).

Com efeito, eventual incidência de imposto de renda sobre ela não enseja a restituição dos correspondentes valores descontados.

Nessas condições, voto por **conhecer e negar provimento** ao recurso, nos termos da fundamentação. Sem custas em seu desfavor. Custas recolhidas [evento 23, CUSTAS2], sendo devidos honorários de sucumbência em seu desfavor, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**